I. Országgyűlés

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

I. A célok meghatározása, felsorolása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) fejezetet irányító szervi jogállással bíró önálló szabályozó szerv. A Hivatal a villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási feladatokat ellátó, valamint a hulladék gazdálkodási közszolgáltatás díját előkészítő és a díjfelügyeletet ellátó energia- és közműpiaci önálló szabályozó hatóság.

A Hivatal legfontosabb szakmapolitikai célja, hogy a földgázellátásról szóló törvény, a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény, a villamos energiáról szóló törvény, a távhőszolgáltatásról szóló törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, valamint a hulladékról szóló törvény és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, személyek ezen jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét a jogszabályi előírásoknak megfelelve, az alábbiakban felsorolt feladatok maradéktalan végrehajtásával lássa el.

A Hivatal 2018. évi főbb feladatai:

- a víziközmű-szolgáltatási ágazat engedélyezési és felügyeleti rendszerének működtetése, továbbá az ezzel kapcsolatos árelőkészítő és ármegállapító feladatok ellátása,
- a villamosenergia- és földgázipari, valamint a távhőt termelő szolgáltató társaságokra vonatkozó engedélyezés és felügyelet,
- a földgázipari működési engedélyek – szállítási rendszerüzemeltetés, földgázelosztás földgáztárolás, központi adatfeldolgozó rendszer működtetése, kereskedelem (egyetemes szolgáltatás, kereskedelem, korlátozott kereskedelem) – kiadása, módosítása, visszavonása,
- a földgáz és a villamos energia rendszerhasználati és csatlakozási díjainak meghatározása,
- a földgáz, a villamos energia és a távhő miniszteri árhatósági körbe tartozó hatósági árainak előkészítése,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység díjfelügyelete, valamint az ágazattal kapcsolatos díjelőkészítő feladatok ellátása,
- hatékony és eredményes piacfelügyeleti tevékenység ellátása,
- fogyasztóvédelem, ennek keretében a felhasználó tudatosság növelése,
- a regionális piacintegráció előkészítése és megvalósítása, az európai hálózati előírások (Network Cod-ok) bevezetése,
- nemzeti energia-statisztikai rendszer működtetése, fejlesztése.

Engedélyezés és felügyelet

- a víziközmű-szolgáltatási tevékenység engedélyezése és felügyelete, a szolgáltatás jogszerűségének, az ellátás biztonságának felügyelete,
- a víziközmű-rendszerek 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása,
- a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díjának, valamint a víziközművek kapcsolódó szolgáltatás díjainak (ivóvíz átadási ára és az átvett szennyvíz kezelési díja) árelőkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása és ennek mértékére vonatkozó javaslattétel a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter részére,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó díjjal kapcsolatos felügyeleti és tájékoztatási tevékenység,

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatok ellátása,
- a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ideiglenes ellátására, valamint a közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó tevékenység ellátása,
- a földgáz engedélyesek működését szabályozó szabályzatok jóváhagyása (üzemi és kereskedelmi szabályzat, üzletszabályzatok, a szervezett földgázpiaci szabályzat, egyensúlyozó/kereskedelmi platform szabályzata, kapacitás-lekötési platform szabályzat),
- a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység engedélyezése, a folyamatos és biztonságos távhőellátás feltételeinek, valamint a tevékenységet végzők iparági jogszabályoknak és engedélyeknek való megfelelésének ellenőrzése és felügyelete,
- villamosenergia-ipari engedélyesek üzletszabályzatainak és azok módosításainak jóváhagyása, a hálózatfejlesztési terv jóváhagyása,
- az engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzése, a hatósági felügyelet ellátása, az engedélyesek pénzügyi-gazdasági helyzetének vizsgálata,
- az ellátásbiztonság felügyelete, amely magába foglalja egyrészt a villamos energia ellátás minimális minőségi követelménye és elvárt színvonala betartásának értékelését, ellenőrzését, másrészt a feszültség-minőség monitoring tevékenység értékelését,
- a Hivatal felügyelete alá tartozó szolgáltatóknak az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és a közműegyeztetés során nyilatkozattételi kötelezettségének az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszer felé történő teljesítésének ellenőrzése,
- a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból történő villamosenergia-termelés esetében a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének megállapítása,
- a szélsőséges időjárási körülmények hatásának vizsgálata a szolgáltatás minősége szempontjából, szélsőséges időjárási eseményekhez kapcsolódó engedélyesi kérelmek elbírálása a villamos energia ellátás minimális minőségi követelményét és elvárt színvonalát megállapító határozatok szerint,
- aktív részvétel az okos mérés pilot projektek értékelésében, az ezzel kapcsolatos jogszabály-előkészítő tevékenységben,
- származási garanciák bejegyzése és törlése, származási garancia rendszer vezetése és felügyelete.

Árszabályozás

- a távhő árak és támogatások előkészítése 2017/2018 vonatkozásában, ez alapján javaslattétel az energetikáért felelős miniszter részére,
- a távhő támogatások igénylése és kifizetése jogszabályoknak való megfelelőségének folyamatos ellenőrzése,
- a távhő árak és támogatások indokolt esetben történő egyedi felülvizsgálata,
- a földgáz rendszerhasználati díjrendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és karbantartása,
- a földgáz egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árszabásokat megállapító miniszteri rendelethez az árakra vonatkozó javaslat előkészítése,
- a hazai termelésű földgáz árára, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgáz mennyiségére vonatkozó javaslat előkészítése (negyedévente) a miniszteri rendelethez, a vételre felajánlott földgázforrás árára és mennyiségére vonatkozó javaslat előkészítése (negyedévente),
- a földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó engedélyesek forrásbiztosításának monitoringja, szükség esetén felülvizsgálata,

- a földgáz csatlakozási díjrendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és karbantartása,
- a földgáz különdíjas rendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és karbantartása,
- a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelethez az egyetemes szolgáltatás árának részét képező árelemek mértékének meghatározása,
- a tevékenységek kiszervezésének, illetve visszaszervezésének hatásvizsgálata a rendszerhasználati díjakra vonatkozóan,
- a villamos energia rendszerhasználati tarifarendszer működésének elemzése, a szükséges módosítások előkészítése,
- az átviteli rendszerirányítóra és az elosztókra, vonatkozó árszabályozási rendszer működtetése és továbbfejlesztésének előkészítése,
- a villamos energia egyetemes szolgáltatók 2017. évi árrésének árszabályozási szempontú vizsgálata a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
- a 2018. évi villamos energia rendszerhasználati díjak megállapítása, az árszabályozási elvek alapján,
- a villamos energia egyetemes szolgáltatási árakra vonatkozó javaslat(ok) előkészítése,
- a villamos energia csatlakozási díjak felülvizsgálata és a hozzájuk kapcsolódó beruházási költségek felülvizsgálata,
- a villamos energia külön díjas rendeletek karbantartása,
- a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díjának, valamint a víziközművek kapcsolódó szolgáltatás díjainak árelőkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, és ezek 2019. évi mértékére vonatkozó javaslattétel a víziközmű – szolgáltatás felügyeletéért felelős miniszter részére,
- az újonnan üzembe helyezett, adott településen eddig nem nyújtott közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és tisztítás átmeneti díjának megállapítása,
- a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás indokolt mértékének meghatározása és közzététele a 2019. január 1-jét követő időszakra,
- a használati díj meghatározása és közzététel a 2019. január 1-jét követő időszakra,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjainak árelőkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, és ennek mértékére vonatkozó javaslattétel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felügyeletéért felelős miniszter részére,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére kijelölt közérdekű szolgáltatók indokolt költségeinek vizsgálata,
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésével kapcsolatos indokolt költségek vizsgálata.

Piacfelügyelet

- a kereskedelem tisztasága, a piaci verseny hatásossága és a piaci árak piaci fundamentumokkal való megfeleltethetőségének érdekében folyamatos piacfigyelés, a piacok transzparenciáját növelő kiadványok készítése, piac hatékony működését támogató fejlesztési javaslatok megfogalmazása,
- a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU parlamenti és tanácsi rendeletből (a továbbiakban: REMIT) eredő nemzeti szabályozó hatósági feladatok ellátása,
- a nagykereskedelmi energiapiacok felügyelete, ellenőrzése, valamint a jogsértések kivizsgálása és a szankcionálása,
- a törvény alapján Jelentős Piaci Erő (JPE) eljárások lefolytatása nagykereskedelmi piacokon.

Fogyasztóvédelem

- fogyasztóvédelemi feladatok ellátása, panaszok kivizsgálása,
- a felügyelt intézmények, engedélyesek folyamatos hivatalos ellenőrzése,
- személyesen, elektronikusan és telefonon elérhető ügyfélszolgálat fenntartása,
- az elektronikus ügyintézés rendszerének működtetése az ügyfélszolgálat, a panaszkezelés és a hivatalból induló fogyasztóvédelmi eljárások területén,
- az ügyfélszolgálat folyamatos fejlesztése,
- a Hivatal működéséről és az energetikai szektor felhasználóit kiemelten érintő területekről szóló tájékoztató anyagok készítése, elektronikus és papír alapú kivitelben,
- az állampolgárok tudatosságát növelő tájékoztató kampányok végzése,
- a víziközmű szolgáltatással, földgáz és villamos energia szolgáltatással kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérési rendszer működtetése,
- a távhőszolgáltatással kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérési rendszer kidolgozás, bevezetése,
- a villamos energia szolgáltatás területén a közszolgáltatási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezések meghatározása,
- a villamos energia és földgázszolgáltatás területén az egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények betartásának ellenőrzése, értékelése.

Nemzetközi és piacintegrációs feladatok

- aktív részvétel és a hazai érdekek képviselete az energia szabályozó hatóságok részvételével működő nemzetközi szervezetekben (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége/ACER, Európai Energiaszabályozók Tanácsa/CEER és Energiaszabályozók Regionális Egyesülete/ERRA),
- a Hivatal szakterületén folyó nemzetközi, illetve az európai belső piac kiépítésével járó feladatok ellátása, az uniós belső villamosenergia- és földgáz piaci üzemi és kereskedelmi szabályzatok (Network Code-ok) kidolgozásában a hazai érdekek képviselete, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés,
- gondoskodás az európai integrációból adódó, az energetikai piacot érintő hivatali feladatok ellátása során az európai uniós jogszabályok érvényesítéséről,
- a hatályos és a készülő európai uniós és nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek a hazai energiapiacok sajátosságai, a nemzeti érdekek és a közösségi belső piac szempontjából való alkalmazhatóságának vizsgálata,
- a szomszédos országok, a Visegrádi Együttműködés országai energiaszabályozó hatóságaival és más nemzetközi jogi személyekkel fennálló kétoldalú együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel a regionális villamos energia és földgáz piacok összekapcsolásában,
- az energiaszabályozó hatóságokkal és más nemzetközi jogi személyekkel fennálló bilaterális együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
- az együttműködés fejlesztése a keleti-nyitás és a déli nyitás elnevezésű külpolitikai programokkal érintett államok energia szabályozó hatóságaival,
- együttműködés az ágazat nemzetközi (IWA) és hazai (MAVÍZ) szakmai szervezeteivel, részvétel a nemzetközi tapasztalatok átvételében, illetve a hazai tapasztalatok fejlődő országok részére történő átadásában,
- részvétel az European Water Regulators (WAREG) működésében, szakmai tapasztalatok kölcsönös megosztása, alapítói feladatok ellátása,
- együttműködés a World Bank Group-val a Danube Water Program keretében a környező Duna – menti országokkal,
- kölcsönös együttműködés az OECD-vel az OECD által végzett adatgyűjtések eredményeinek megismerése érdekében.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban

A Hivatal teljes egészében saját bevételből gazdálkodik. A bevétel a jogszabály alapján beszedett felügyeleti díjból, igazgatási szolgáltatási díjbevételből és egyéb működési bevételből származik. A 2018. évi igazgatási szolgáltatási díjbevételek és működési bevételek tervezésénél figyelembe vételre került az előző évek bevételi tendenciája is, ezért a várható bevételek ezen a jogcímen magasabb összegben kerültek megtervezésre.

A rendelkezésre álló forrás biztosítja a Hivatal feladatát ellátó 340 fő személyi juttatását, a kapcsolódó járulékokat és a Hivatal működéséhez szükséges működési és felhalmozási kiadások fedezetét.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal	**7 964,1**	**7 964,1**		**340**

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az intézményrendszerben változás nem volt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fejezeti hatáskörrel rendelkező intézmény, fejezeti kezelésű előirányzattal nem rendelkezik, a Hivatalhoz alárendelt intézmény nem kapcsolódik.

millió forintban, egy tizedessel

23. cím Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	7 500,0	7 500,0		321
Változások jogcímenként:				
Bevételek növekedése	464,1	464,1		
2018. évi javasolt előirányzat	7 964,1	7 964,1		340

III.2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A 2018. évi tervszámok a középtávú tervezés keretében megadott bevételi és kiadási főösszegtől 0,5 milliárd forinttal térnek el. Az igazgatási szolgáltatási díjbevétel nem rendszeres adatszolgáltatásból származó díjbevételből származik, ezek felülvizsgálata és az előző évek bevételi tendenciájának figyelembe vételével 2018. évre az igazgatási szolgáltatási díjak magasabb összegben kerültek megállapításra.

Budapest, 2017. május „…”

Dr. Dorkota Lajos
elnök

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER